

1516392-58.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... JONATAS DOS SANTOS PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, 'caput' do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no menor valor.

CONDENO, JUAREZ MALAQUIAS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, 'caput' do Código Penal, às penas de 01 (um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516392-58.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516392-58.2020.8.26.0577 - Controle nº 2020/000394

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELY GONÇALVES DE CARVALHO JUNIOR e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

JONATAS DOS SANTOS PEREIRA, EWERTON LUIS MOTTA, ELY GONÇALVES DE CARVALHO JÚNIOR e JUAREZ MALAQUIAS DOS SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 180, caput, porque entre os dias 17 de agosto de 2019 e o dia 2 de abril de 2020, em São José dos Campos, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou de terceiro, o veículo VW Parati, placa BUL1443, sabendo tratar-se de produto de crime.

Segundo apurado, em 17/08/2019, o veículo supra mencionado, de propriedade de Reginaldo Alvarenga de Queiroz foi subtraído na cidade de Carapicuíba/SP. Em seguida, o motor e o câmbio foram retirados. Entre 17/08/2019 e 02/04/2020, Jonatas adquiriu, recebeu e ocultou o veículo clandestinamente e vendeu-o, por R\$ 2 mil, a Ewerton Luis Mota. Ewerton, de forma sucessiva, vendeu a carcaça e demais acessórios, por R\$ 400 a Ely Gonçalves de Carvalho Júnior, que por fim, vendeu pelo mesmo valor a Juarez Malaquias dos Santos.

No dia 4 de abril de 2020, policiais civis receberam informação anônima de que na garagem do imóvel da rua seis, 56, bairro Santa Maria, nesta, encontravam-se

estacionado veículo com queixa de furto. No local, ao realizarem consulta da placa da Parati, os policiais confirmaram a veracidade da notícia e foram atendidos por Juarez Malaquias dos Santos, o qual revelara ter adquirido o veículo de Ely Gonçalves de Carvalho Júnior. Com as investigações, as condutas dos demais acusados foi conhecida.

O acusado Ewerton Luis Motta não foi citado e, com relação a ele, os autos estão suspensos nos termos do Art. 366, do Código de Processo Penal.

O acusado Ely Gonçalves de Carvalho Júnior foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e, ao final, interrogados.

Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa disse que não existem provas de que soubessem da origem criminosa do bem. Em caso de condenação que a pena seja a mínima e substituída.

Relatei.

Decido.

Em que pese o inconformismo da defesa, o caso só pode ser de procedência.

Afinal, trata-se da prática de crime de receptação, cujo tipo requer que a conduta dos acusados seja a de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (prática de uma das condutas descritas no tipo penal) e materialidade (coisa produto de crime).

Também necessária, a efetiva prova do elemento subjetivo dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas puníveis inseridas no tipo, sabendo ser o objeto produto de crime.

In casu, restaram fartamente comprovadas tanto a autoria, quanto a materialidade e também o dolo.

Com efeito.

Na fase policial o acusado Jonatas não foi localizado para ser ouvido.

Juarez disse que adquiriu o veículo de Ely Gonçalves de Carvalho Júnior pelo valor de R\$ 400,00. Adquiriu apenas a carcaça, sem o motor. Apresentou CRLV de 2018.

Desconhecia a situação criminal do veículo, sabia das restrições administrativas.

Ely confirmou que vendeu o veículo para Juarez. Utilizou algumas peças num veículo de sua propriedade e vendeu o que sobrou para Juarez.

Ewerton disse que adquiriu o veículo de Jonatas dos Santos Pereira em abril de 2019, pela quantia de R\$ 2 mil e vendeu o veículo para Ely pela quantia de R\$ 400,00 em setembro do mesmo ano.

Em juízo apenas Juarez foi ouvido. Afirmou que recebeu o veículo como pagamento por serviços realizados no valor de R\$ 400,00. Não conhecia a origem ilícita. Havia feito a consulta "mas não deu nada".

Os demais não foram ouvidos.

A vítima disse que estacionou o veículo e, ao retornar, constatou a subtração.

Já os policiais disseram que receberam informação anônima acerca de um veículo com queixa de furto. Foram ao local, viram o veículo na garagem, foram atendidos por uma mulher que chamou seu marido. A pessoa disse haver comprado o carro a um amigo em uma oficina. Foram até a oficina onde identificaram o vendedor.

Há prova bastante para condenação de Jonatas e Juarez.

Juarez confirmou haver adquirido o veículo em transação clandestina, por apenas R\$ 400,00, sem documentos, sem motor e câmbio.

Mentiu quando afirmou haver realizado pesquisa, posto de que desde 19 de agosto de 2019 a notícia do furto estava nos sistemas do DETRAN e da Polícia Civil.

Bastava de aplicativo gratuito em aparelho de telefone celular para ter conhecimento da origem ilícita do automóvel.

Já Jonatas, que possui condenação anterior por crime idêntico, foi delatado por Ewerton ainda na fase policial.

Jonatas não apresentou sua versão, sendo certo que Ely, ainda na fase de inquérito, confirmou haver adquirido a Ewerton, após este o haver adquirido de Jonatas.

O fato é que não há prova da aquisição lícita e de boa-fé de quaisquer dos acusados, sendo certo que fosse teriam meios para demonstrá-la.

A prova, portanto, é contundente no sentido de que os acusados 'compraram' o veículo com a intenção de, com isso, obter evidente ganho ilícito.

Os fatos determinam, necessariamente, o pleno conhecimento que tinham de sua origem ilícita, vez que o adquiriram o veículo por quantia ínfima e sem qualquer documentação comprobatória da propriedade.

Ademais, como não comprovaram a pueril desculpa oposta, de que receberam o veículo de boa-fé, não se pode, em sã consciência, ante ao quadro que se desenhou, supor que o que disseram é verdade. Logo, sabiam que o veículo era produto de crime, plenamente ciente, assim, de sua origem espúria.

Passo à dosimetria da pena.

O réu Jonatas é reincidente (fls. 120/121), Juarez é tecnicamente primário (fls. 122/123) .

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa a sanção pecuniária, calculada em seu menor valor.

Milita ainda desfavor do acusado Jonatas a reincidência, circunstância agravante que obrigatoriamente aumenta a pena.

Aumento então sua pena base em 1/6 para alcançar a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de acordo e na esteira com tudo o que foi exposto quando da fixação da pena base, levando em conta ainda a reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto para Jonatas e aberto para Juarez.

Os acusados responderam ao processo em liberdade e não deram causa à decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual concedo a eles o direito de recorrerem em liberdade.

Jonatas é reincidente em crime doloso, impossível a substituição da pena ou o SURSI.

Já com relação a Juarez, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser fixada no juízo da execução.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência: CONDENO, JONATAS DOS SANTOS PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, 'caput' do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no menor valor.

CONDENO, JUAREZ MALAQUIAS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, 'caput' do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, calculados no menor valor.

Substituo a pena privativa de liberdade imposta a Juarez por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser fixada no juízo da execução.

Autorizo o apelo em liberdade.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com

cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 8 de dezembro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA